



ШОЗУ
**ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**

проспект Шевченка, 7 м. Львів 79005 тел.: (032) 235-67-28, 235-69-36, 235-72-20
www.lviv.medprof.org.ua e-mail: lviv@medprof.org.ua
код ЄДРПОУ 05426666

21.06.2024

№ 70 / 03

**Керівникам закладів охорони здоров'я та
головам профспілкових організацій**

**Рекомендації з окремих питань колективних
договорів та регулювання трудових відносин**

З метою удосконалення колективно-договірної роботи та регулювання трудових правовідносин у комунальних некомерційних підприємствах, інших підприємствах, установах та організаціях галузі, укладення колективних договорів чи внесення до них змін, Львівська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я України, в межах своїх повноважень, рекомендує сторонам колективних договорів врахувати наступні зміни трудового законодавства, які відбулися під час дії воєнного стану.

Сторони колективного договору.

Змінами до ст.3 Закону України «Про колективні договори та угоди» та ст.12 КЗпП України конкретизовано та чітко визначено поняття сторін колективного договору, чим приведено це поняття у відповідність до термінології Міжнародної організації праці.

Зокрема, закон передбачає наявність двох сторін колективного договору: сторона роботодавця та сторона працівників.

Водночас від «сторони роботодавця» суб'єктом вступає власник або уповноважений ним орган (особа), тобто керівник підприємства, установи, організації. Натомість від «сторони працівників» відповідні функції здійснюють первинні профспілкові організації, які створені на підприємстві, установі, організації, відокремлених підрозділах юридичної особи. При створенні кількох первинних профспілкових організацій на підприємстві, вони на засадах пропорційного представництва мають утворити спільний представницький орган, шляхом укладання відповідної угоди та письмово повідомити про це власника або уповноважений ним орган. Разом з тим первинна профспілкова організація, що відмовилась від участі в спільному представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси працівників при підписанні колективного договору.

Отже, профспілкова організація в силу прямої вказівки закону є стороною, яка представляє інтереси всіх працівників підприємства, установи, організації та є стороною колективного договору, а тому вести колективні переговори щодо укладення та підписання колективного договору із представником трудового колективу можливе лише при відсутності профспілки. Недотримання такого порядку є грубим порушенням закону.

Щодо строку дії колективного договору.

Внесені зміни до ст.9 Закону України «Про колективні договори та угоди», а також ст.17 КЗпП України в частині дії колективного договору у разі зміни власника чи реорганізації юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи). Так, умови колективного договору діють протягом строку, на який його укладено, але не більше одного року, якщо сторони не домовились про інше.

За таких обставин, сторонам дозволено на законних підставах продовжити строк дії колективного договору у зазначених випадках. На такому підприємстві, в установі, організації колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін.

Ознайомлення працівників із положеннями колективного договору.

Змінами до ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» чітко визначено обов'язок роботодавця ознайомити працівників із змістом колективного договору у встановлені строки.

Зокрема, роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника з текстом колективного договору до початку його роботи за укладеним трудовим договором, а також у тижневий строк після укладення колективного договору чи внесення змін до нього.

Сторони колективного договору зобов'язані забезпечити постійний доступ до колективного договору в порядку, який визначений сторонами, а також надати можливість його копіювання.

Надання працівнику інформації про умови праці, обмін інформацією та документами між роботодавцем та працівником.

Згідно з ст.29 КЗпП України, встановлюється обсяг інформації про умови праці, про які роботодавець зобов'язаний повідомити працівника в узгоджений між ними спосіб.

Ознайомлення працівника з розпорядчими документами роботодавця щодо прав та обов'язків працівника допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронних комунікацій з накладанням електронного підпису.

У трудовому договорі, за угодою сторін, можуть передбачатися також і альтернативні способи ознайомлення працівника, крім інформації передбаченої п.4 ч.1 ст.29 КЗпП України.

Також у ч. 2 ст. 7 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачено, що у період дії воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником.

Повідомлення про зміну істотних умов праці у період дії воєнного стану.

Повідомлення працівника про зміни істотних умов праці у період воєнного стану здійснюється напередодні таких змін, тобто тимчасово не є обов'язковою норма про двомісячний строк попереднього попередження (ст. 3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Тривалість робочого часу.

У період воєнного стану норма робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, які зайняті на об'єктах критичної інфраструктури.

Водночас для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури, яким у відповідності до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, зокрема медичних працівників, у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень.

У період воєнного стану роботодавець може встановлювати п'ятиденний робочий тиждень, а також визначати час початку і закінчення щоденної роботи (зміни).

ст. 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Відпустки у період воєнного стану.

На час дії воєнного стану не застосовуються норми ст. 53 , ч.1 ст. 65 , ч.3 - ч.5 ст. 67, ст. ст. 71, 73, 78-1 КЗпП України та ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про відпустки».

Щодо обмеження надання відпустки, то в період дії воєнного стану роботодавцем може бути обмежено тривалість основної відпустки за поточний рік, терміном до 24 календарні дні. Проте це є право роботодавця, а не обов'язок.

Однак дане обмеження стосується лише тривалості основної відпустки, в той же час тривалість додаткових відпусток, включаючи і відпустки за особливий характер праці, надаються у загальному порядку і роботодавець не має права на їх обмеження.

Якщо ж тривалість щорічної основної відпустки більше чим 24 календарних днів, то надання невикористаних днів відпустки переноситься на період припинення чи скасування воєнного стану.

На час дії воєнного стану не застосовуються ч.7 ст.75 КЗпП України, ч. 2 ст.12 ЗУ «Про відпустки», відповідно до яких невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Згідно з ч. 5 ст. 80 КЗпП України, ч. 5 ст. 11 Закону України «Про відпустки», які передбачають заборону ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

Під час дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Звертаємо увагу на той факт, що це право керівника, а не його обов'язок. Такі відпустки переносяться на інший період, і за них виплачується компенсація при звільненні.

Якщо КНП, як заклад охорони здоров'я, віднесений до об'єктів критичної інфраструктури, то роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпусток у зв'язку вагітністю та пологами і відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

У разі звільнення працівника, йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або дитину-інваліда з дитинства підгрупи А 1 групи.

Звертаємо увагу на той факт, що у разі звільнення працівника в зв'язку з переведенням на інше підприємство виплата компенсації за невикористані відпустки є обов'язковою, а тому у даному випадку стаж роботи, що дає право на відпустку, за новим місцем праці не зберігатиметься.

Змінився і термін відпустки без збереження заробітної плати, яка надавалась терміном до 15 календарних днів (ст.26 ЗУ «Про відпустки»). Тепер така відпустка за згодою сторін може бути надана на 30 календарних днів.

В обов'язковому порядку надається відпустка працівнику, який в період воєнного стану виїхав за межі України, чи має статус внутрішньо переміщеної особи, тривалість такої відпустки не може перевищувати 90 календарних днів, а час перебування у даній відпустці не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Надання такої відпустки є обов'язком роботодавця.

Мобінг.

Законом України №2759-IX від 16.11.2022р. КЗпП України доповнено ст.2-2 під назвою «Заборона мобінгу (цькування)».

Згідно положень даної статті, мобінг (цькування) - систематичні (повторювальні) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі набуття, зміни, або припинення ним трудових прав та обов'язків, що проявляються у формі психологічного та / або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

Форми психологічного та економічного тиску, зокрема є:

створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери(погрози, висміювання,наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги);

безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (не запрошення на зустрічі і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних актів та організаційно – розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);

нерівність можливостей для навчання та кар'єрного росту;

нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;

безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);

необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов'язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

Вчинення мобінгу (цькування) заборонено.

Особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу (цькування), мають право звернутися із скаргою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та/або до суду.

Трудові відносини при передачі суб'єкта господарювання.

КЗпП України доповнено статтею 36-1, яка регулює питання трудових відносини при передачі суб'єкта господарювання.

Передача суб'єкта господарювання у розумінні цього Кодексу - **це зміна власника підприємства, установи, організації, їх реорганізація** (злиття, приєднання, поділ, перетворення), **виділ**, а також **зміна власника/користувача майна або його частини**, за яким стоїть організована група ресурсів, що використовуються роботодавцем (роботодавцем - фізичною особою), із збереженням виду економічної діяльності, що провадився відчужувачем.

Відчужувачем є будь-яка юридична особа чи роботодавець - фізична особа, яка передає суб'єкт господарювання. Набувачем є будь-яка юридична особа чи роботодавець - фізична особа, яка внаслідок передачі отримує суб'єкт господарювання, за яким стоїть організована група ресурсів, продовжує той самий вид економічної діяльності, що і відчужувач, та стає учасником існуючих трудових відносин.

У разі передачі суб'єкта господарювання трудові відносини працівників продовжуються із набувачем. Права і обов'язки за трудовими договорами, що існували між працівниками і відчужувачем, переходять до набувача.

У разі передачі суб'єкта господарювання статус і функції виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) зберігаються і підлягають виконанню на тих самих умовах, які існували до переходу прав і обов'язків від відчужувача, з яким у працівників укладені трудові договори, до набувача.

Відчужувач та набувач зобов'язані не пізніше ніж за 10 робочих днів до здійснення передачі суб'єкта господарювання поінформувати письмово або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій виборний орган первинної профспілкової організації (профспілкового представника) про:

- 1) дату або орієнтовну дату передачі суб'єкта господарювання;
- 2) причини передачі суб'єкта господарювання;
- 3) правові, економічні та соціальні наслідки передачі суб'єкта господарювання для працівників;
- 4) будь-які заходи, передбачені стосовно працівників.

Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації, зазначеної в частині п'ятій цієї статті, мають право ініціювати консультації з відчужувачем та/або набувачем щодо причин прийняття рішення про передачу суб'єкта господарювання та його правових, економічних та

соціальних наслідків для працівників, а також щодо заходів, які планується запровадити для уникнення таких наслідків чи їх пом'якшення. Консультації проводяться протягом п'яти робочих днів з дня їх ініціювання. За результатами консультацій складається протокол або інший документ за домовленістю сторін.

Відсутність ініціювання консультацій не впливає на здійснення зазначених у цій статті заходів, пов'язаних із передачею суб'єкта господарювання.

Про зміни істотних умов праці, спричинених передачею суб'єкта господарювання, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

У разі звільнення працівника через зміну істотних умов трудового договору на шкоду працівникові роботодавець вважається таким, що несе відповідальність за завершення трудового договору або трудових відносин.

Голова



Юрій БЛИЙ

Панішко Тетяна 2356936